

한국가스공사 상임감사위원

주의·경고 요구

일련번호 제23-공급종합-07호

제 목 사설항로표지 위탁관리용역 계약관리 부적정

소관부서 ○○본부 ◆◆◆◆본부

조치부서 ○○○○본부 ☆☆☆☆처

내 용

1. 업무 개요

◆◆◆◆본부 <<<<부는 「직제규정시행세칙」 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 관할지역 배관 순찰관리 및 부속시설물 유지관리 업무와 하천 및 해저구간 건전성관리 업무를 담당하면서 【표 1】 과 같이 XXXX~㉠㉡관리소 구간 해저배관을 보호할 목적으로 설치된 사설항로표지¹⁾를 유지관리하고 있다.

【표 1】 ◆◆◆◆본부 사설항로표지 운영 현황

구분	규격	수량	위치	점등일
등부표	LS-24(2.4m)	2기	㉠㉡시 전면해상	2009. 5.

※ 출처: 사설항로표지 위탁관리 신고서(2023. 2. 14.) 발췌

「항로표지법」 제18조에 따르면 사설항로표지의 소유자는 일정 자격을 갖춘 사설항로표지관리원(이하 “관리원”이라 한다)을 임명하여 사설항로표지를 직접관리하거나, 동법 제23조에 따라 ‘사설항로표지 위탁관리업’으로 등록된 위탁관리업자에게 사설항로표지의 관리업무를 위탁할 수 있으며, 「표준형 부표 제작 및 품질관리 기준에 관한 규정²⁾」(해양수산부 훈령) 제16조에 따르면 항로표지 중 해상에

1) 항로표지는 항행하는 선박에 대하여 등광·형상·색채·음향·전파 등을 수단으로 선박의 위치·방향 및 장애물의 위치 등을 알려주는 항행보조시설로서 등대, 부표, 등부표 등이 있음

설치한 부표는 매2년(또는 매3년)마다 교체토록 하고 있다.

이에 ◆◆◆◆본부 ◁◁◁◁부는 관할지역 내 설치된 사설항로표지를 안전하게 유지관리하기 위해 정기점검(월 1회)과 인양정비(2년에 1회) 등의 역무로 구성된 사설항로표지 위탁관리용역 계약을 매 2년마다 체결·시행하고 있으며, 최근 3년간 시행한 위탁관리용역의 계약 현황은 【표 2】와 같다.

【표 2】 사설항로표지 위탁관리용역 계약 현황

(단위: 원, 부가가치세 포함)

용역명	계약상대자	계약기간	계약금액	비 고
◆◆해저배관 사설항로표지 위탁관리용역	(주) < < < < < <	2019. 2. 21.~ 2021. 3. 20.	50,389,900	1개월 연장 및 계약 불이행
◆◆해저배관 사설항로표지 위탁관리용역	(주) ΨΨΨΨ	2021. 4. 1.~ 2023. 3. 31.	78,802,876	2022. 12.까지만 계약 이행
◆◆해저배관 사설항로표지 위탁관리용역	\$\$\$\$주	2022. 12. 19.~ 2024. 12. 18.	72,652,920	

※ 출처: 공사(公社) 전자조달시스템에서 계약정보 발취

2. 계약기간 연장 검토 미흡

가. 관계규정 및 판단근거

「용역계약일반조건」 제18조에 제1항 따르면 계약상대자는 계약서에서 정한 용역수행기간 내에 용역을 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 계약서에서 정한 지체상금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액을 현금으로 납부토록 되어 있으며, 제3항에 따르면 계약담당직원은 동 규정 제24조에서 규정하는 불가항력의 사유에 의한 경우 등 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 지체된 경우에 대해서는 그 해당일수를 지체일수 산정에서 제외하도록 되어 있다.

또한, 동 규정 제19조에 따르면 제18조 제3항의 각 호의 사유가 발생한 경

2) 동 규정은 법 제9조 제5항에 따라 해양수산부가 설치·관리하는 국가표지에 대한 규정이나, 해양수산부는 사설표지도 동 규정을 준용하여 관리할 것을 권고하고 있음

우에는 계약상대자는 지체 없이 계약담당직원에게 서면으로 계약기간 연장신청을 하도록 되어 있으며, 계약담당직원은 그 사실을 조사 확인하고 해당 용역이 적절하게 이행될 수 있도록 계약기간 연장 등의 필요한 조치를 하도록 되어 있다.

한편, 「감사규정」 제3조 및 [별표 1] ‘일상감사의 범위’에 따르면 추정가격 5천만 원 이상의 일반 및 기타용역은 계약추진계획(발주부서) 및 계약추진결정(계약부서) 품의 시 일상감사를 받아야 하며, 당초 일상감사를 필한 사항에 대한 계약금액, 계약기간 변경, 정산변경 및 준공처리 시에도 동일하게 일상감사를 받도록 되어 있다.

따라서 ◆◆◆◆본부 ◁◁◁◁부는 동 용역을 수행함에 있어 계약상대자가 계약서에 정한 기간 내 해당 과업을 불이행할 때에는 지체기간에 대해 지체상금을 부과하여야 하며, 계약상대자가 불가항력의 사유로 계약연장을 요청할 경우에는 불합리한 사유로 계약이 연장되어 지체상금 일수 산정 시 해당기간이 제외되지 않도록 계약연장 사유의 적정성을 면밀히 검토하여 계약기간 연장 여부를 판단해야 한다.

또한, 이 과정에서 동 용역 계약추진 건이 일상감사 대상에 해당하여 일상감사를 필한 건이라면 동일하게 계약기간 변경에 대한 의사결정 시에도 일상감사를 필해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

【표 2】의 3건의 용역 중 2019. 2. 21. (주)◁◁◁◁◁◁과 계약을 체결한 “◆◆해저배관 사설항로표지 위탁관리용역”(당초 계약기간: 2019. 2. 21.~2021. 2. 20., 이하 “2019~2021년도 용역”이라 한다)의 계약상대자는 2년간의 계약기간 동안 월간

정기점검 역무에 대해서는 매월 꾸준히 이행하였다.

그런데 계약기간 중 단 1회만 시행토록 되어 있는 인양점검 역무는 2021. 2. 9.까지 이행하지 아니하고 있다가 계약만료일 11일 전 비로소 ‘코로나19로 인한 자재 수급 지연 및 기상 문제 등 불가항력적 사유로 불가피하게 공사가 지연되었다’며 30일 간의 계약기간 연장을 요청하였다.

그러나 ① 2기의 사설항로표지를 인양 및 교체 설치하는데 단 4일³⁾이 소요되고, ② 2년간의 계약기간 내 단 1회만 시행하면 되므로 충분한 과업기간이 확보되어 있었으며, ③ 코로나19 사태가 계약종료 약 1년 전인 2020. 2. 중순부터 발생하여 이로 인한 수급 지연을 사전에 충분히 예상하여 대비할 수 있었다는 점 등을 감안한다면, 계약만료 11일 전 코로나19를 사유로 한 계약기간 연장 요청은 그 사유뿐만 아니라 시기적으로도 타당하지 않다.

그런데도 <<<<부는 계약기간 연장 사유에 대한 면밀한 검토 없이 연장 요청 신청 다음날인 2021. 2. 10. 계약기간 30일 연장에 동의하였고, 그럼에도 계약상대자는 끝내 연장된 계약만료일까지도 인양점검 역무를 이행하지 아니하였다.

또한, <<<<부는 동 용역이 계약 추진 품의 시 일상감사를 필한 건으로서 후속 계약 관련 의사결정 시에도 동일하게 일상감사를 필해야 함에도 불구하고, 2021. 2. 10. 계약기간 연장 결정 및 2021. 4. 1. 계약해지 결정 시 일상감사를 필하지 아니하였다.

그 결과 계약기간 연장기간 30일분에 해당하는 지체상금 1,603,316원이 지체상금 부과 시 제외되는 결과를 초래하였으며, 이 과정에서 내부통제 절차를 거

3) 2021. 5. 12. 시행 인양점검의 해상장비 임대일수 기준이며, 예비품 2기를 사용하여 교체 설치하므로 실 해상 작업은 1일 소요

치지 않아 이를 사전에 예방할 수 있는 기회도 얻지 못하게 되었다.

3. 미자격 관리원 업무수행 방치 및 계약해지 소홀

가. 관계규정 및 판단근거

「향로표지법 시행령」 제11조 제1항 및 [별표 1]에 따르면 충청남도에 설치된 사설향로표지를 관리하는 관리원의 근무 지역은 충청남도, 대전광역시, 세종특별자치시, 경기도(평택시만 해당한다), 충청북도, 전라북도에 한정하도록 되어 있다.

이에 “◆◆◆◆본부 사설향로표지 위탁관리용역” 지방서에도 계약상대자는 상기 규정의 관리원 확보기준에 따라 적정인원을 확보하고, 감독원이 부적격한 자로 판정한 직원은 즉시 교체하여 위탁관리 업무수행에 지장을 초래하지 않도록 해야 하며, 관리원의 자격정지 등 투입인력의 변동이 생기면 즉시 보고토록 되어 있는 등 엄격하게 향로표지관리원의 자격을 제한하고 있다.

한편, 「용역계약일반조건」 제30조에 따르면 계약담당직원은 계약상대자가 기타 계약조건을 위반하고 그 위반으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우에는 계약을 해지할 수 있다고 되어 있다.

그리고 「계약업무관리지침」 제42조에 따르면 계약상대자 귀책사유로 계약을 해제 또는 해지해야 하는 경우에는 해당계약의 구매요청부서는 계약해지 또는 해제절차를 추진하고자 함을 계약상대자에게 사전에 통보한 후 구매계약 담당부서에 계약해지 또는 해제 요청을 하여야 하며, 계약해지 요청을 받은 구매계약 담당부서장은 입찰참가자격 제한 및 계약보증금의 공사귀속 등의 사항을 명시한 후 계약품의의 결재에 의거 계약상대자에게 계약을 통보하도록 되어 있다.

따라서 ◆◆◆◆본부 ◁◁◁◁부는 계약상대자가 투입한 관리원이 적정자격을 갖추지 못하였을 때에는 자격을 갖춘 관리원이 투입될 수 있도록 촉구하고, 계약상대자가 적정 자격을 갖춘 관리원을 투입할 수 없어 법규에서 정한 기준을 준수하지 못해 과업목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우에는 계약해지 사전 통보 후 ▽▽부에 계약해지를 요청하는 등 빠른 시일 내에 계약해지 절차를 추진해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

【표 2】의 3건의 용역 중 2021. 4. 1. (주)ΨΨΨΨ과 계약을 체결한 “◆◆해저 배관 사설항로표지 위탁관리용역”(당초 계약기간: 2021. 4. 1.~2023. 3. 31., 이하 “2021~2023년도 용역”이라 한다)의 계약상대자는 2021. 5. 12. 인양정비 역무는 완료하였으나, 월간 정기점검 역무를 이행하던 중 2022년 6월 정기점검결과 보고서를 제출(2022. 7. 4.)하면서 기 등록된 관리원의 부상 발생으로 인한 이탈 및 근무지역 내 대체 인력을 확보 불가에 따른 계약이행 지속불가 의사를 표명하였다.

그런데도 ◁◁◁◁부는 계약상대자로 하여금 자격을 갖춘 관리원을 투입하도록 촉구하거나, 계약상대자의 의사에 따라 계약해지 후 새로이 용역 업체를 선정 등 법에서 정한 적정 자격을 갖춘 관리원이 투입되어 정기점검이 수행되도록 하는 즉각적인 조치를 취하지 아니하였으며, 계약상대자 소속 타 지역 근로자(근무지역: 경상북도)로 하여금 부적정하게 사설항로표지를 관리함에도 이를 방치하다가 약 3개월이 지난 시점인 2022. 10. 19. 평택지방해양수산청으로부터 위탁관리업체 변경 요청을 받은 이후에나 신규 용역 업체 입찰 절차를 추진하였다.

그 결과 방치기간 및 입찰소요기간을 합해 총 6개월 간(2022. 6.~12.) 부적합 관리원에 의해 사설항로표지가 관리되는 결과를 초래하였다.

또한, <<<<부는 ① 동 용역 계약상대자가 계약지속 의사가 없음을 이미 통보(2022. 7. 4.)하였으며, ② 이에 2023년 11월 신규 용역업체 선정 계약추진계획을 품의하였고 ③ 2022년 12월 정기점검 이후 신규용역 업체에게 업무를 이관하여 계약상대자가 약 3개월간 더 이상 계약이행을 하지 않고 있음에도 현시점(2023. 3. 13.)까지 동 용역에 대한 계약해지 통보 등 행정절차를 이행하지 아니하고 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆◆◆◆본부 <<<<부는 동일 사항이 재발되지 않도록 계약관리를 철저히 이행하겠다는 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

⊗⊗⊗⊗처장은

- ① 계약기간 연장을 미흡하게(2019~2021년도 용역) 처리한 담당자와 미자격 관리원의 업무수행을 방치하고 계약해지를 소홀히(2021~2023년도 용역) 한 담당자에게 각각 주의를 촉구하시기 바라며, (주의)
- ② 계약기간 연장을 미흡하게(2019~2021년도 용역) 처리하고 미자격 관리원의 업무수행을 방치하고 계약해지를 소홀히(2021~2023년도 용역) 한 담당자에게 엄중 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

[관련자]

- ◆◆◆◆본부 <<<<부 주임 XXX (現 >>>>단 ◆◆안전건설사무소) (주의)
◆◆◆◆본부 <<<부 과장 UUA (現 ◆◆◆◆본부 〇〇〇〇부) (주의)
◆◆◆◆본부 <<<<부 차장 MMM (경고)